

CONTRATO DE TRABAJO

En Santiago, al **23 de Agosto de 2021** entre **CIMBRA INSTALACIONES SANITARIAS Spa**, R.U.T. N° **77.093.964-k**, Representada por don German Alejandro Gatica Tagle R.U.T. N° 11.638.920-7 domiciliado en Av. Padre Alberto Hurtado N°251 Comuna de Estación Central y don **JUSTILIEN JOCELYN R.U.T. 25.615.433-1** de Nacionalidad **HAITIANA**, nacido el 05 de Julio de 1987, domiciliado en **ALBARO CASANOVA 1785**, Comuna de **PEÑALOLÉN**, estado Civil **SOLTERO(A)** procedente de Santiago.

1°.- El Trabajador se compromete a ejecutar el trabajo de **AYUDANTE** en la obra transitoria o establecimiento de construcción denominado(a) **EDIFICIO MANUEL MONTT** - Codigo Interno C0149 , ubicado en **AVENIDA MANUEL MONTT 2630**, Comuna **ÑUÑO A**. Pudiendo ser trasladado a otro domicilio o labores similares dentro de la ciudad o el país, por causas justificadas, sin que ello importe menoscabo para el trabajador.

2°.-El contrato será a **PLAZO FIJO** desde el **23 de Agosto de 2021** Hasta **23 de Septiembre de 2021**. Sin embargo, el trabajador declara conocer y aceptar que, dada la naturaleza de la obra, puede que al empleador se haga necesario ir programando anticipadamente la separación de los distintos trabajadores que ejecuten labores similares, a fin que la separación de estos se produzca de manera paulatina y sucesiva.

3°.-El trabajador cumplirá una jornada ordinaria semanal de trabajo de 45 Horas. La que estará distribuirá de la siguiente forma:

De 08:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 18:00 horas.

4°.-El tiempo extraordinario se pagará con el recargo legal y se cancela conjuntamente con el respectivamente sueldo.

5°.-El empleador se compromete a remunerar al trabajador con un sueldo base mensual \$ 337.000.- (**TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS**) Mas Gratificación Mensual Garantizada de 25% sobre su Sueldo Imponible con tope legal de 4.75 ingresos mínimos mensuales, con tope legal mensual Las remuneraciones se pagarán en el lugar de trabajo por periodos mensuales. Vencido en dinero efectivo, moneda nacional y del monto de ellas, el empleador hará deducciones que establecen las leyes vigentes.

6°.- El empleador se compromete a suministrar al trabajador los siguientes beneficios que aprecian las partes en forma que se indica:

- Asignación de Colación de \$.- por Mes Trabajado
- Asignación de Movilización de \$.- por Mes Trabajado

7°.-Serán obligaciones del trabajador:

a) Desempeñar, en forma fiel y eficiente, las labores que se le encomiendan, debiendo acatar las órdenes de sus jefes directos y/o ejecutivos de la empresa.

b) Concurrir diariamente a sus labores y dar estricto cumplimiento al horario de trabajo que se ha

convenido.

c) Utilizar los implementos de seguridad que corresponden dada la naturaleza del trabajo que se encuentre desempeñando

d) Dar estricto cumplimiento al reglamento interno de seguridad y demás normas de aplicación general dentro de la empresa.

e) En general, cumplir con todas las obligaciones que emanen de su condición de "Trabajador", las que le imponen el presente contrato y la legislación vigente.

8°.-Serán causales de terminación del presente contrato de trabajo, las contenidas en los Art. 159° y 160° del código del trabajo, y las que en el futuro se establezcan, todas las causales se dan o se darán por conocidas, entendiéndose que forman parte íntegramente del presente contrato, y las que a continuación se señalan, considerándolas por sí mismas, causales de terminación del contrato:

a) Presentarse al trabajo en estado de ebriedad, ingerir bebidas alcohólicas durante la jornada de trabajo o introducir esta clase de bebidas a los recintos de trabajo.

b) Negarse a trabajar sin causa justificada, en la obra o labor que se le asigne, de acuerdo a las estipulaciones del Contrato y ejecutar trabajo lento, considerándose como tal, aquel cuyo rendimiento sea inferior a un 20% al normal.

c) Infringir las normas de Seguridad y/o Reglamento Interno Publicado en la Obra, el cual se considera parte integrante del presente Contrato y que el "Trabajador" declara conocer y aceptar.

d) El hecho que el Trabajador preste servicios, remunerados a o no a otra Empresa o firma relacionada con las actividades que desarrolla en CIMBRA SPA Y / O dedique su tiempo a negocios o actividades particulares, salvo autorización expresa dada por escrito por parte de la EMPRESA EMPLEADORA.

e) Comunicar o transmitir a terceros datos confidenciales relacionados con los negocios de la empresa empleadora o de clientes de esta.

f) En el desempeño de sus Labores el trabajador queda obligado a cumplir estrictamente las instrucciones verbales o escritas que reciba de sus JEFES; las normas y reglamentos vigentes en la empresa, guardar la más absoluta reserva de las operaciones del empleador; aun aquellas en las cuales no le haya correspondido participar directamente; trabajar exclusivamente para la empleadora, no pudiendo desempeñar ninguna otra actividad lucrativa dentro de las horas de trabajo, o fuera de ellas si constituyen competencia desleal, hacer uso indebido del nombre del empleador o aprovechamiento de informaciones a las que ha tenido acceso por el hecho de trabajar para la empresa, todo ello salvo expresa y previa autorización escrita de ésta, y a desempeñar los trabajos concernientes a su empleo en la forma más eficiente posible.

g) La inobservancia de cualquiera de estas obligaciones, como asimismo, la falta de los deberes de honorabilidad, moralidad o sobriedad que son inherentes al cargo, constituirán falta grave para los efectos de lo dispuesto en la Legislación Laboral aplicable a, " INCUMPLIMIENTO GRAVE A LAS OBLIGACIONES QUE IMPONE EL CONTRATO "

h) Cualquier otra prestación, ocasional o periódica, que el empleador otorgue al trabajador, fuera de las que lo obligan de acuerdo con este contrato o con las disposiciones legales en vigor, entenderá otorgada a título de mera liberalidad, no dará derecho alguno al trabajador y el empleador podrá suspenderla o

modificarla a su entero arbitrio.

9°.-En caso de inasistencia al trabajo por enfermedad u otra causa, el TRABAJADOR deberá justificarla el correspondiente certificado médico, otorgado dentro de las 24 horas siguiente desde que dejo de asistir al trabajo.

10°.-Se entiende incorporadas al presente contrato todas las disposiciones legales que se dicten con posterioridad a la fecha de suscripción y que tengan relación con él.

11°.-Se deja constancia que don **JUSTILIEN JOCELYN** ingreso al servicio el **23 de Agosto de 2021**

12°.-El presente contrato se firma en tres ejemplares, quedando uno de estos en poder del trabajador.

NOTA: El trabajador(a) declara estar afiliado en la:

PREVISION: AFP PLANVITAL SALUD: FONASA


EMPLEADOR
CIMBRA INSTALACIONES SANITARIAS SPA
RUT
77093964-K


TRABAJADOR(A)
JUSTILIEN JOCELYN
CÉDULA DE IDENTIDAD
25.615.433-1

En Santiago de Chile, **23 de Agosto de 2021**, Don **JUSTILIEN JOCELYN**, Nacionalidad HAITIANA, Cedula Nacional de Identidad **25.615.433-1**, declaro haber recibido y tomado conocimiento mediante instrucciones y charlas que me comprometo y obligo a cumplir, de los siguientes temas:

a) CHARLA DE INGRESO Y HOMBRE NUEVO, para la obra transitoria de la empresa **CIMBRA INSTALACIONES SANITARIAS Spa**, RUT: **77.093.964-K**, ubicada en Comuna de Las Condes en la cual he recibido la siguiente información:

- Políticas de prevención de riesgo de la Empresa.
- Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad.
- Ley 16.744, sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.
- Programa de Prevención de Riesgo
- Uso de los implementos de Protección Personal.
- Alcoholismo y Drogas.

b) CHARLA DEL DERECHO A SABER, que en conformidad a lo dispuesto en el decreto supremo N°40 artículos 21,22 23 y 24 y las modificaciones introducidas mediante el decreto supremo N°50, la Empresa **CIMBRA INSTALACIONES SANITARIAS SPA**. Da cumplimiento, al informarme acerca de los riesgos que entrañan las labores que desempeñaré en la obra señalada, en especial sobre los elementos y/o agentes contaminantes, sus limites de exposición permisibles, los peligros para la salud y las medidas de control y prevención que se deben adoptar para evitar tales riesgos.

c) CHARLA DIFUSIÓN DE PROCEDIMIENTO DE TRABAJO Se refiere a la forma que desempeñare mis labores como trabajador de la Empresa **CIMBRA INSTALACIONES SANITARIAS SPA**. Da cumplimiento, al informarme acerca de los riesgos que entrañan las labores que desempeñaré en la obra señalada, en especial sobre la instalación y colocación de tuberías de polipropileno PPRB, que se trabajan con electricidad y calos, y o la instalación o colocación de tuberías de PVC sanitario de diferentes diámetros, con peligro de excavaciones o caídas de diferente altura, etc.


EMPLEADOR
CIMBRA INSTALACIONES SANITARIAS SPA
RUT
77093964-K


TRABAJADOR(A)
JUSTILIEN JOCELYN
CÉDULA DE IDENTIDAD
25.615.433-1